

13주차 - 1차시 보호소년 처우에 관한 법률

1. 보호소년 등의 처우에 관한 법률

1) 목적

◆ 제1조(목적)

- 보호소년 등의 처우 및 교정교육과 소년원과 소년분류심사원의 조직, 기능 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함

2) 임무

◆ 제3조(임무)

- 소년원의 역할
 - 보호소년을 수용하여 교정교육을 하는 것을 임무로 함
 - ▶ 소년분류심사원의 임무
 1. 위탁소년의 수용과 분류심사
 2. 유치소년의 수용과 분류심사
 3. 전문가 진단의 일환으로 법원소년부가 상담조사를 의뢰한 소년의 상담과 조사
 4. 소년 피의사건에 대하여 검사가 조사를 의뢰한 소년의 품행 및 환경 등의 조사
 5. 그 외 소년원장이나 보호관찰소장이 의뢰한 소년의 분류심사

[개정 2020. 10. 20]

3) 소년원의 분류

◆ 제5조(소년원의 분류 등)

- 법무부장관
 - 보호소년의 처우상 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 소년원을 기능별로 분류하여 운영할 수 있음

기능별 분류	▶ 초 · 중등 교육 ▶ 직업능력개발훈련 ▶ 의료재활
--------	---

- 의료재활 기능을 전문적으로 수행하는 소년원을 의료재활소년원으로 운영함

[개정 2020. 10. 20]

4) 처우의 기본원칙

◆ 제2조(처우의 기본원칙)

① 소년원장 또는 소년분류심사원장의 보호소년 등에 대한 처우

- 인권보호를 우선적으로 고려하여야 함
 - 심신 발달 과정에 알맞은 환경을 조성하고 안정되고 규율있는 생활 속에서 보호소년 등의 성장 가능성을 최대한으로 신장시킴
- ⇒ 사회적응력을 길러 건전한 청소년으로서 사회에 복귀할 수 있도록 하여야 함

[개정 2020. 10. 20]

② 보호소년에 대한 처우

- 품행의 개선과 진보의 정도에 따라 점차 향상된 처우를 해야 함

5) 수용절차

◆ 제7조(수용절차)

- 보호소년 등을 소년원이나 소년분류심사원에 수용할 경우

법원소년부의 결정서, 법무부장관의 이송허가서 또는 지방법원 판사의 유치허가장에 의해야 함



원장은 새로 수용된 보호소년 등에 대하여 지체 없이 건강진단과 위생에 필요한 조치를 하여야 함



원장은 새로 수용된 보호소년 등의 보호자나 보호소년 등이 지정하는 자에게 지체 없이 수용 사실을 알려야 함

6) 분리 수용

◆ 제8조(분류처우)

- ① 원장은 보호소년 등의 개별적 특성을 고려하여 생활실을 구분하는 등의 적합한 처우를 해야 함
 - 보호소년 등의 정신적 · 신체적 상황 등을 고려해야 함
- ② 보호소년 등은 특정한 기준에 따라 분리 수용해야 함
 - 남성과 여성을 구분해야 함
 - 보호소년, 위탁소년 및 유치소년을 구분해야 함
- ③ 「소년법」의 처분을 받은 보호소년은 의료재활소년원에 해당하는 소년원에 수용하여야 함
- ④ 원장은 보호소년 등이 희망하거나 특별히 보호소년 등의 개별적 특성에 맞는 처우가 필요한 경우 보호소년 등을 혼자 생활하게 할 수 있음

[신설 2020. 10. 20]

7) 사고 방지 등의 의무

◆ 제14조(사고 방지 등)

- 원장과 소속 공무원의 역할
 - 원장
 - ▶ 보호소년 등이 이탈, 난동, 폭행, 자해, 그 밖의 사고를 일으킬 우려를 방지하는데 필요한 조치를 해야 함
 - 소속 공무원
 - ▶ 보호소년 등이 소년원이나 소년분류심사원을 이탈하였을 때 재수용할 수 있음

8) 징계의 조항

◆ 제15조(징계)

- ① 원장은 보호소년 등이 규율위반행위에 해당하는 행위를 하면 보호소년 등 처우 · 징계위원회 의결에 따라 징계할 수 있음

1. 훈계

2. 원내 봉사활동
3. 서면 사과
4. 20일 이내의 텔레비전 시청 제한
5. 20일 이내의 단체 체육활동 정지
6. 20일 이내의 공동행사 참가 정지
7. 20일 이내의 기간 동안 지정된 실내에서 근신하게 하는 것

[개정 2020. 10. 20]

- ② 제1항 제3호부터 제6호까지의 처분은 함께 부과할 수 있음
- ③ 제1항 제7호의 처분은 14세 미만의 보호소년 등에게는 부과하지 못함
- ④ 원장은 제1항 제7호의 처분을 받은 보호소년 등에게 개별적인 체육활동 시간을 보장하여야 하며, 이 경우 매주 1회 이상 실외운동을 할 수 있도록 하여야 함

[신설 2020. 10. 20]

- ⑤ 제1항 제7호의 처분을 받은 보호소년 등에게는 처분 기간 중 같은 항 제4호부터 제6호까지의 처우 제한이 함께 부과됨
BUT, 원장은 보호소년 등의 교화 또는 건전한 사회복귀를 위해 특히 필요하다고 인정하면 텔레비전 시청, 단체 체육활동 또는 공동행사 참가를 허가할 수 있음
- ⑥ 소년원장은 보호소년이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 받은 경우에는 법무부령으로 정하는 기준에 따라 교정성적 점수를 빼야 함
- ⑦ 징계는 당사자의 심신상황을 고려하여 교육적으로 해야 함

[신설 2020. 10. 20]

- ⑧ 원장은 보호소년 등에게 제1항에 따라 징계를 한 경우에는 지체 없이 그 사실을 보호자에게 통지해야 함
- ⑨ 원장은 징계를 받은 보호소년 등의 보호자와 상담을 할 수 있음

[신설 2020. 10. 20]

9) 포상

◆ 제16조(포상)

- 원장의 포상 권한

- 교정성적이 우수하거나 품행이 타인의 모범이 되는 보호소년 등에게 포상을 할 수 있음
- 포상을 받은 보호소년 등에게는 특별한 처우를 할 수 있음

10) 면회와 편지

◆ 제18조(면회 · 편지 · 전화통화)

• 면회

- 원장은 보호소년 등의 보호 및 교정교육에 지장이 있다고 인정되는 경우 외에는 보호소년 등의 면회를 허가해야 함
 - ▶ 보소 및 교정교육에 지장이 있는 경우
 - 비행집단과 교제하고 있다고 의심할 만한 상당한 이유가 있는 경우
- 20일 이내의 기간 동안 지정된 실내에서 근신해야 하는 징계를 받은 경우에는 변호인이나 보조인 또는 보호자인 경우에 한정하여 허가할 수 있음

[개정 2016. 3. 29]

- 면회 시 제한

- ▶ 면회를 할 때에는 소속 공무원이 참석하여 보호소년 등의 보호 및 교정교육에 지장이 없도록 지도할 수 있음
 - ⇒ 면회를 중지할 수 있음
- ▶ 변호인과 면회를 할 때에는 소속 공무원이 참석하지 않음
 - BUT, 보이는 거리에서 지켜볼 수 있음

[개정 2016. 3. 29]

• 편지

공동으로 비행을 저지른 관계에 있는 사람의 편지 등 보호소년 등의 보호 및 교정교육에 지장이 있다고 인정되면



편지의 왕래를 제한할 수 있음

편지의 내용을 검사할 수 있음

[개정 2016. 3. 29]

- 변호인 등과 주고받는 편지는 제한하거나 검사할 수 없음

BUT, 상대방이 변호인 등임을 확인할 수 없을 때에는 예외로 함

[개정 2016. 3. 29]

- 전화통화
 - 원장은 보호소년 등의 보호 및 교정교육에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가족 등과 전화를 허가할 수 있음
 - BUT, 공범 등 교정교육에 해가 된다고 인정되는 사람과의 전화통화를 제한할 수 있음
- 제한 범위 및 운영 사항의 결정 근거
 - 대통령령
 - ▶ 면회 허가의 제한, 면회 중지, 편지 왕래 및 전화통화의 제한 사유에 관한 범위를 정함
 - 법무부장관
 - ▶ 전화통화를 위한 소년원 및 소년분류심사원에 설치하는 전화기 운영에 필요한 사항을 정함

[신설 2016. 3. 29]

11) 외출

◆ 제19조(외출)

- 외출의 허가
 - 소년원장은 보호소년에게 특정한 사유가 있을 때 본인 또는 보호자 등의 신청에 따라 또는 직권으로 외출을 허가할 수 있음
 - ▶ 특정한 사유
 - 직계존속이 위독하거나 사망하였을 때
 - 직계존속의 회갑 또는 형제자매의 혼례가 있을 때
 - 천재지변이나 그 밖의 사유로 가정에 인명 또는 재산상의 중대한 피해가 발생했을 때
 - 병역, 학업, 질병 등의 사유로 외출이 필요할 때
 - 그 밖에 교정교육상 특히 필요하다고 인정할 때

2. 분류심사

1) 분류심사의 정의

◆ 제24조(분류심사)

- 분류심사의 목적
 - 비행 또는 범죄의 원인을 규명하여 심사대상인 소년의 처우에 관하여 최선의 지침을 제시하고자 함
 - ▶ 비행 또는 범죄의 원인 규명의 근거
 - 소년분류심사원의 임무(동법 제3조 제2항)에 해당하는 소년의 신체, 성격, 소질, 환경, 학력 및 경력 등을 조사함
- 분류심사의 방법
 - 전문적인 지식과 기술에 근거함
(예) 심리학, 교육학, 사회학, 사회복지학, 범죄학, 의학
 - 보호소년 등의 신체적 · 심리적 · 환경적 측면 등을 조사하고 판정해야 함

2) 분류심사관

◆ 제25조(분류심사관)

- 분류심사관의 배정과 자격
 - ① 소년분류심사원의 임무(동법 제3조 제2항)를 수행하기 위해 소년분류심사원에 배정함
 - ② 보호청소년에 대해 조사하고 판정할 수 있는 학문적 소양과 전문지식(동법 제24조 제2항)을 갖추어야 함

3) 심리검사

◆ 제26조(청소년심리검사 등)

- 진로탐색을 위한 청소년심리검사 및 상담 활동의 조건
 - 소년분류심사위원장에 의함
 - 9세 이상 24세 이하인 청소년(「청소년기본법」 제3조 제1항)이나 보호자의 의뢰에 따라 이루어짐

※ 법무부장관이 정하는 바에 따라 실비를 받을 수 있음

4) 분류심사 결과의 통지

◆ 제27조(분류심사 결과 등의 통지)

- 소년분류심사원장의 역할
 - 분류심사 또는 조사 결과와 의견 등을 각각 법원소년부 또는 검사에게 통지해야 함
 - 소년이 보호처분의 결정을 받으면 그 소년의 분류심사 결과 및 의견 또는 상담조사 결과 및 의견을 지체 없이 그 처분을 집행하는 소년원이나 보호관찰소에서 정보시스템으로 열람할 수 있도록 통지해야 함
 - 분류심사 또는 청소년심리검사 등을 했을 때에는 그 결과를 각각 분류심사 또는 심리검사 등을 의뢰한 자에게 통지하고 필요한 의견을 제시할 수 있음

3. 교정교육

1) 교정교육의 원칙

◆ 제28조(교정교육의 원칙)

- 소년원 교정교육의 기준

규율 있는 생활 속에서 초·중등교육, 직업능력개발훈련, 인성교육,
심신의 보호·지도 등을 수행함



보호소년이 전인적인 성장·발달을 이루고 사회생활에서 원만하게 적응할
수 있도록 함

2) 학교의 설치와 운영

◆ 제29조(학교의 설치·운영)

- 법무부장관의 학교 설치·운영 권한

- 대통령령으로 정하는 바에 따름
- 「초·중등교육법」 제2조 제1호~제4호에 명시된 학교를 설치하고 운영할 수 있음
- (예) 초등학교, 중학교·고등공민학교, 고등학교·고등기술학교, 특수학교

3) 학적관리

◆ 제31조(학적관리)

① 소년원학교 입교

- 보호소년이 소년원학교에 입교하면 「초·중등교육법」에 따라 입학·전학 또는 편입학한 것으로 봄

② 수용기간

- 학교의 수업일수로 계산함

수용대상	▶ 「초·중등교육법」에 명시된 학교에서 재학하던 중 소년분류심사원에 위탁되거나 유치된 소년 ▶ 1개월 이내의 기간 동안 소년원으로 송치된 소년
------	--

③ 보호소년의 학적에 관한 자료

- 소년원학교장은 보호소년이 입교한 사실을 보호소년이 최종적으로 재학하던 학교의 장에게 통지해야 함
- 소년원학교장은 보호소년의 학적에 관한 자료를 보내줄 것을 요청할 수 있음

4) 다른 학교로의 전학·편입학

◆ 제32조(다른 학교로의 전학·편입학)

- 소년원학교에서 교육과정을 밟는 중의 보호소년의 다른 학교로의 전학·편입학의 허가

소년원에서 퇴원하거나 임시퇴원하여 전적학교 등 다른 학교에 전학이나
편입학을 신청하는 경우



전적학교 등 다른 학교의 장은 정당한 사유를 제시하지 아니하는 한
전학이나 편입학을 허가해야 함

5) 전적학교의 졸업장 수여

◆ 제34조(전적학교의 졸업장 수여)

- 소년원학교에서 교육과정을 마친 보호소년의 전적학교 졸업장 취득 희망
 - 소년원 학교장
 - ▶ 전적학교의 장에게 학적사항을 통지하고 졸업장의 발급을 요청할 수 있음
 - 전적학교의 장
 - ▶ 정당한 사유를 제시하지 아니하는 한 졸업장을 발급해야 함

6) 통근취업

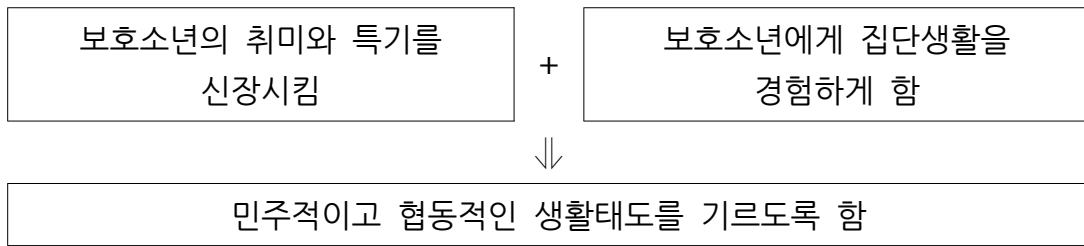
◆ 제37조(통근취업)

- 소년원장의 역할
 - 보호소년이 직업능력개발훈련과정을 마쳤을 경우
 - ⇒ 산업체에 통근취업하게 할 수 있음
 - 보호소년이 취업을 했을 경우
 - ⇒ · 해당 산업체로 하여금 「근로기준법」을 지키게 해야 함
 - 보수는 전부 보호청소년 본인에게 지급해야 함

7) 특별활동

◆ 제40조(특별활동)

- 소년원장의 특별활동지도의 목적



4. 퇴원에 관한 사항

1) 출원

◆ 제43조(퇴원)

• 퇴원 조건

- ① 보호소년이 22세가 되면 퇴원시켜야 함
 - ② 「소년법」에 따라 수용상한기간에 도달한 보호소년은 즉시 퇴원시켜야 함
 - ③ 교정성적이 양호하여 교정의 목적을 이루었다고 인정되는 보호소년의 퇴원을 신청해야 함
 - ▶ 「보호관찰 등에 관한 법률」에 따라 보호관찰심사위원회에 신청함
 - ▶ 「소년법」 제32조 제1항 제8호에 따라 송치된 보호소년은 대상에서 제외됨
- ※ 위탁소년 또는 유치소년의 소년분류심사원 퇴원은 법원소년부의 결정서에 의해야 함

2) 임시퇴원

◆ 제44조(임시퇴원)

• 임시퇴원 조건

- 대상

- ▶ 교정성적이 양호한 자 중 보호관찰의 필요성이 있다고 인정되는 보호소년을 대상으로 함

- 근거

- ▶ 「보호관찰 등에 관한 법률」 제22조 제1항에 따라 보호관찰심사위원회에

임시퇴원을 신청함

[개정 2016. 3. 29]

3) 사후지도

◆ 제45조의2(사회정착지원)

- ① 출원하는 보호소년 등에 대한 지원
 - 원장은 출원하는 보호소년 등의 성공적인 사회정착을 목적으로 필요한 사항을 지원할 수 있음
 - (예) 장학, 원호, 취업알선
- ② 사회정착지원의 기간
 - 원칙적으로 6개월 이내로 함
 - 6개월 이내의 범위에서 한 번에 한하여 기간을 연장할 수 있음
- ③ 협조 요청
 - 원장은 소년보호협회 및 소년보호위원회에 사회정착지원에 관한 협조를 요청할 수 있음
- ④ 절차 및 방법 등의 근거
 - 사회정착지원의 절차와 방법 등에 관하여 필요한 사항은 법무부령으로 정함

[개정 2016. 3. 29]

5. 보칙

1) 방문허가

◆ 제49조(방문 허가 등)

- 소년원이나 소년분류심사원을 방문하려는 자
 - 대상 및 사유(보호소년 등에 대한 지도, 학술연구, 그 밖의 사유)를 구체적으로 밝혀야 함
 - 원장의 허가를 받아야 함
- 소년원이나 소년분류심사원을 방문하지 않고 설문조사를 하려는 자